

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1045/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร

โจทก์

นายสุชาติ ขาวฟุ่ม กับพวก

จำเลย

นายสุชาติ ขาวฟุ่ม จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 83 ฯลฯ ให้จำคุก 18 ปี ฯลฯ คำ
ให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้
หนึ่งในสาม คงจำคุก 12 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 117)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 123, 122)

จำเลยที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว
แต่ศาลฎีกาไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 120)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 73)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-สุชาติ จิระชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>